

1500335-32.2021.8.26.0608

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... imputar aos réus a autoria do delito de tráfico. E não se espera, em casos como tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito.

Em acréscimo, salienta-se que para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500335-32.2021.8.26.0608 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500335-32.2021.8.26.0608

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2346657/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 22065432 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 703/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2346657 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Guilherme Henrique Sales Soares Gomes

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

GUILHERME HENRIQUE SALES SOARES GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia (págs.80/83), no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 09:30, na rua Curitiba, 2331, nesta cidade e comarca de Franca/SP, guardava, visando o comércio de terceiros, substâncias entorpecentes consistentes em 18,80g (dezoito gramas e oitenta centigramas) da substância denominada "Erythroxylon coca L", popularmente conhecida como cocaína, divididas em 20 porções, e uma porção de "Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como maconha.

É da inicial que policiais civis, em investigação da prática de tráfico pelo acusado, realizaram campanhas nas redondezas de sua residência e o viram traficando. Em cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão, encontraram as porções de drogas mencionadas, pequena quantia em dinheiro, bem como utensílios que indicam a traficância. Consta ainda que Guilherme, na fase policial, valeu-se do direito constitucional ao silêncio (pág. 06).

O laudo pericial de constatação foi juntado às págs. 17/24.

O réu apresentou defesa preliminar (pág. 97) e, recebida a denúncia (págs. 98/99), foi citado (págs. 121), sobrevindo instrução, em que ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu (págs. 123/124 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, pleiteou a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, e pede o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 (págs. 139/156).

A defesa, em memoriais, postulou a absolvição por insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28, assim como a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, todos da Lei 11.343/06, e a consideração da primariedade do acusado.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 01/03), pelo boletim de ocorrência (págs. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 14/15), pelo laudo pericial - que evidenciou a existência de substância entorpecente (cocaína e maconha) (págs. 17/24), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa. Vejamos.

Em juízo, o réu afirmou que a droga encontrada era sua, para seu próprio uso, e que era usuário de maconha e cocaína. Afirmou que comprou a droga no dia anterior, 20 de dezembro, consistente em 20 pinos de cocaína, de mesmo tamanho, e a maconha. Disse que comprou essa grande quantidade porque iria viajar no dia 24 de dezembro com sua irmã e ficaria até o dia 02 de janeiro. Não reconheceu os petrechos apreendidos nos autos, e afirmou que só tomou conhecimento de sua existência na delegacia. Negou a movimentação de usuários em sua casa, sustentando serem seus amigos da escola e do trabalho. Alegou que a polícia sempre tentou lhe prender, inclusive enquanto menor. Afirmou que tinha acabado de dormir quando os policiais entraram em sua casa, porque tinha usado droga no dia anterior e só conseguiu dormir de manhã. E, por fim, que o policial civil Júlio lhe disse que se não informasse quem lhe fornecia droga, teria uma surpresa na delegacia, o que reputa ter sido a marreta, a faca e a balança, que não eram suas.

Os depoimentos das testemunhas comuns, policiais civis Fabrício e Cintra, se confirmam, no essencial, no sentido exato dos fatos imputados na denúncia. Afirmaram que não foi possível fazer vídeos ou fotos porque não tinham levado o equipamento propício, e as imagens feitas por celular não eram possíveis porque a luminosidade não as favorecia. Além disso, não abordaram usuários, pois cada um estava sozinho em seu turno. Ratificaram que encontraram a droga e petrechos que indicam a traficância - tesoura, sacos plásticos e balança de precisão - mas nenhum que indicasse o uso da droga - cachimbos, canudos ou equivalente. E ambos disseram que o réu não apresentava sinais de uso de drogas.

É a síntese da prova oral.

Pois bem.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais civis, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente os réus. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

A seu turno, e certa a existência da droga, o que confessado pelo réu, o ponto controvertido reside na apuração da destinação da droga, para uso próprio ou a terceiros. E as provas indicam a traficância.

O réu alegou que teria comprado 24g de cocaína porque iria viajar com sua irmã, e por isso também já teria fracionado a droga. Apesar de a viagem justificar a quantidade expressiva, não justifica o fracionamento em diversas unidades. Além disso, a existência de uma porção maior que as outras põe por terra a versão defensiva, pois também não haveria razão para o réu guardar uma porção de depósito, se sua intenção era a de já preparar a droga para cada uso. Ora, o acusado fracionou para usar na viagem ou a tinha em porção maior exatamente porque ia viajar? Por fim, deve-se considerar que foram apreendidos no domicílio do réu diversos utensílios que indicam a traficância em seu domicílio, em especial a balança de precisão.

Somem-se ainda os informes que deram início às investigações, assim como as observações dos policiais civis, que constataram a frequência de usuários de droga na casa do acusado. E, lado outro, a só alegação de que os petrechos apreendidos foram "plantados" na cena do crime não convence, já que desprovida de qualquer suporte probatório.

Assim, as alegações defensivas não merecem prosperar, já que não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório. Ao contrário, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar aos réus a autoria do delito de tráfico. E não se espera, em casos como tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito.

Em acréscimo, salienta-se que para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, as condutas "ter em depósito" e "guardar" configuram perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câmara Criminal, Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado aos réus, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº

11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, por se tratar de tráfico de substâncias entorpecentes de grandes efeitos negativos a toda sociedade (especialmente a cocaína), bem como pela expressiva quantidade de droga apreendida, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, dada a reincidência (págs. 87/88), com fundamento no art. 61, I do Código Penal, agravo a pena para 6 anos e 9 meses de reclusão e 680 dias-multa.

Na terceira fase, incabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343, dada a reincidência (págs. 87/88), pelo que se pode concluir que o réu se dedica habitualmente ao tráfico e não é "traficante de primeira viagem", esse sim o verdadeiro destinatário da benesse.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, conforme previsto pelo artigo 2º, §1º da Lei n.º 8.072/90.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o sursis.

Considerando os malefícios do tráfico de drogas ao meio social, sobretudo da cocaína e do crack, na maioria dos casos fomentando a violência e a criminalidade, bem como dada a reincidência, reputo presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, já que interessa à ordem pública. É certo que, em liberdade, o réu voltará a cometer novos crimes, o que indicado pela reincidência, de modo que, para a garantia da ordem pública, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal, nego-lhe o direito de apelar em liberdade.

Pelos fundamentos expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar GUILHERME HENRIQUE SALES SOARES GOMES, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, c.c. o art. 61, I do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, no valor unitário mínimo, vedado o apelo em liberdade.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do artigo 72 da lei 11.343/06.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei nº 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Expeça-se mandado de prisão.

P.I.C.

Franca, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA